

Tribunal Administratif de LYON
184, rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03

Par télérecours

Lyon, le 29 août 2024

AFFAIRE : Monsieur [REDACTED] c/Préfet du Rhône
TA LYON, 24 septembre 2024, N° [REDACTED]

Demande d'exécution de l'ordonnance n° [REDACTED]

Article L.911-4 du CJA

Monsieur le Président,

Par une ordonnance du 24 septembre 2024, le Tribunal Administratif de LYON a enjoint aux autorités compétentes d'assurer l'hébergement de M. [REDACTED] dans une structure adaptée à sa situation au plus tard au 1^{er} novembre 2024.

Pièce n°1 : TA LYON, 24 septembre 2024, N° [REDACTED]

Depuis l'intervention de ce jugement, M. [REDACTED] ne n'est pas vu proposer de solution d'hébergement.

M. [REDACTED] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le présent recours.

Article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. (...) ».

Article R.921-1 du CJA: « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai.

Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. (...) »

En l'espèce, l'ordonnance dont l'exécution est demandée a déterminé un délai au 1^{er} novembre 2024.

Ce délai est expiré sans que la Préfecture n'ait hébergé M. [REDACTED]. Sa situation s'est

aggravée puisque la famille est désormais séparée chez divers tiers et dort parfois dans la rue.

En conséquence, M. [REDACTED] est bien fondé à solliciter du tribunal la prescription de mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du tribunal de céans du 24 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

M. [REDACTED] au Président du Tribunal administratif de LYON :

D'admettre M. [REDACTED] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

D'effectuer toutes les diligences utiles pour assurer l'exécution de l'ordonnance du Tribunal Administratif de LYON n° [REDACTED] du 24 septembre 2024 enjoignant au préfet du Rhône d'assurer son hébergement avant le 1^{er} novembre 2024 ;

Assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 135 € par jour de retard,

Prononcer la liquidation de la 1^{ère} astreinte fixée par le TA de LYON ;

Si M. [REDACTED] est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, **Mettre à la charge de l'État** le versement de la somme de 1500 euros HORS TAXE (préciser le hors taxe) à Me PAQUET au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Si M. IQHAQ ISMAIL n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, **Mettre à la charge de l'État** le versement de la somme de 1500 euros à M. [REDACTED] au titre de l'article L.761-1 du CJA.

Vous remerciant par avance, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de mes respectueuses salutations.



Nolwenn [REDACTED]

Pièces jointes

TA LYON, 24 septembre 2024, N° [REDACTED]
Décision DALO du 14 novembre 2023

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON**

N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. ISHAQ ISMAIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme
Vice-Présidente

La première vice-présidente

Ordonnance du 24 septembre 2024

D

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. représenté par Me Paquet demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, dans un délai d'une semaine, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 14 novembre 2023, sous astreinte de 135 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1200 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucune proposition ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 14 novembre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2024 par une ordonnance du 13 juin 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

M. [REDACTED] a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. [REDACTED] demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Sur l'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : « (...) *Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (...).* Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».

4. Par une décision du 14 novembre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. [REDACTED] comme étant prioritaire et devant et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. [REDACTED] au plus tard au 1^{er} novembre 2024.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1^{er} novembre 2024 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1^{er} : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. [REDACTED] dans un centre d'hébergement d'urgence au plus tard au 1^{er} novembre 2024.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1^{er} novembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. [REDACTED] [REDACTED] à la préfète du Rhône, et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024

La première vice-présidente,

D. [REDACTED]

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Commission de Médiation
Droit Au Logement Opposable
du Rhône

M. [REDACTED]
69001 LYON 1ER ARRONDISSEMENT

Le 14/11/2023

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
(Loi n°2007-290 du 5 mars 2007)
Décision du 7 novembre 2023

La commission,

Vu les articles L.300-1 et L.441-2-3, II et IV et L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles R.441-13 et suivants du même code ;

Vu le recours enregistré sous le n° [REDACTED] déposé par M. [REDACTED] reçu le 10/10/2023 par le secrétariat de la commission de médiation.

Vu les éléments en sa possession ;

Considérant que M. [REDACTED] a déposé auprès du secrétariat de la commission un recours sur le fondement du III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;

Considérant que le requérant est dépourvu de logement et sans solution d'hébergement ;

Par ces motifs,

Décide :

Article 1 : M. [REDACTED] est reconnu(e) prioritaire et devant être accueilli(e) dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Article 2 : La commission préconise un accueil en logement-foyer, logement de transition.

Article 3 : La présente décision, délibérée par la commission en sa séance du 7 novembre 2023, sera notifiée à M. [REDACTED] et transmise à la Préfète du Rhône.

La Cheffe du Service Droits au Logement
et Prévention des Expulsions
en charge du secrétariat de la COMED


[REDACTED]

Le refus d'une proposition non manifestement inadaptée à votre situation peut vous faire perdre le caractère de priorité de votre accueil qui est reconnu par la commission de médiation dans la présente décision.

Demandes – recommandations :

Jusqu'à votre accueil, vous devez informer Maison de la Veille Sociale (MVS) (Maison de la Veille Sociale (MVS), 246 Rue Duguesclin 69003 LYON - Téléphone : 04 78 95 00 01) de tout changement de l'adresse à laquelle les courriers doivent vous être adressés, ainsi que tout changement dans la taille ou la composition de votre foyer. Après votre accueil, si vous souhaitez obtenir ultérieurement un logement définitif, vous êtes invité à actualiser votre demande de logement social auprès d'un service d'enregistrement : bailleur social ou commune (la liste de ces centres est à votre disposition à la préfecture) ou à en déposer une au moyen du formulaire accessible sur www.service-public.fr, auprès des bailleurs sociaux, à la préfecture ou à la mairie.

Information complémentaire sur les voies et délais de recours :

Vous pouvez faire un recours gracieux contre cette décision devant la commission de médiation dans les deux mois qui suivent sa notification.

Vous pouvez aussi faire un recours contentieux pour demander l'annulation de la décision devant le tribunal administratif compétent : Tribunal Administratif de Lyon, Palais juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 dans le même délai.

Si vous avez fait un recours gracieux devant la commission, le délai de recours contentieux est interrompu. Un nouveau délai de deux mois recommencera à courir à partir de la notification par la commission de médiation de la réponse à votre recours gracieux ou de la fin d'un délai de deux mois à partir de la réception de votre recours gracieux valant décision implicite de rejet du fait du silence gardé par la commission.

Si vous n'avez pas reçu de proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou si vous estimez que la proposition n'est pas adaptée à votre situation particulière, le 7 février 2024, vous pourrez, jusqu'au 10 juin 2024, faire devant le tribunal administratif un recours tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet votre accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (recours prévu au II de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation).

Le tribunal administratif compétent est : Tribunal Administratif de Lyon, Palais juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03.

La juridiction compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Une copie de la présente décision doit être jointe au recours à peine d'irrecevabilité.